



PUTUSAN
Nomor 5056 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BAHTIAR GINTING**, bertempat tinggal di Desa Kineppen, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
2. **DAHLENA Br GINTING**, bertempat tinggal di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
3. **NITA Br GINTING**, bertempat tinggal di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
4. **KEPALA DESA KINEPPEN**, berkedudukan di Desa Kineppen, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Egie Sandrez Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Setia Budi, Pasar II (Ringroad), Villa Grand Nusa Setia Budi, Blok C Nomor 9, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2025;
Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **NGODAK Br GINTING**, bertempat tinggal di Desa Kuta Gerat, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
2. **GEMBIRA Br SITEPU, S.Th.**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Gang Lau Kawar Nomor 9, Desa Ketaren, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 5056 K/Pdt/2025



Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;

3. **TERTIP SITEPU**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
 4. **ISTANA SITEPU**, bertempat tinggal di Dusun III Durin Jangak, Desa Durin Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
 5. **TABITA SITEPU**, bertempat tinggal di Jalan Maratti Batu, Desa Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sumber Alam Br Sinuraya, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor 100, Kabanjahe, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024;
- Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah isteri dan ahli waris yang sah dari Alm. Sampit Sitepu yang berhak atas objek perkara;
3. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah pemilik

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 5056 K/Pdt/2025



yang sah atas objek perkara yaitu:

- 1) Sebahagian tanah perladangan yang lazim disebut "Juma Simpang Nageri" seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ (dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kineppen, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Desa Nageri;
 - Timur berbatasan dengan : Ulina Ginting dan Yanita Ginting;
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan Lintas Kabanjahe-Kota Cane;
 - Barat berbatasan dengan : Tanah Penggugat I sampai dengan Penggugat V;
- 2) Tanah perladangan yang lazim disebut "Juma Lau Persugihen" seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kineppen, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan : Lau Biang;
 - Timur berbatasan dengan : Kata Muli Br. Perangin-angin;
 - Selatan berbatasan dengan : Ruslan Ginting;
 - Barat berbatasan dengan : Nggo Muli Br. Sembiring;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ataupun diterbitkan oleh orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat I sampai dengan Penggugat V;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa halangan apapun juga;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 5056 K/Pdt/2025



kelalaian Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk mematuhi dan memenuhi isi putusan hukum yang menurut hukum dapat di eksekusi sampai dengan putusan hukum tersebut terpenuhi secara sempurna oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III;

7. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak punya *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat kabur;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Kbj., tanggal 19 Desember 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah isteri dan ahli waris yang sah dari Alm. Sampit Sitepu yang berhak atas objek perkara;
3. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah pemilik yang sah atas objek perkara yaitu:
 - 1) Sebahagian tanah perladangan yang lazim disebut "Juma Simpang Negeri" seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ (dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kineppen, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 5056 K/Pdt/2025



- Utara berbatasan dengan : Jalan Desa Nageri;
 - Timur berbatasan dengan : Ulina Ginting dan Yanita Ginting;
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan Lintas Kabanjahe-Kota Cane;
 - Barat berbatasan dengan : Tanah Penggugat I sampai dengan Penggugat V;
- 2) Tanah perladangan yang lazim disebut “Juma Lau Persugihen” seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kineppen, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, dengan batas-batasnya:
- Utara berbatasan dengan : Lau Biang;
 - Timur berbatasan dengan : Kata Muli Br. Perangin-angin;
 - Selatan berbatasan dengan : Ruslan Ginting;
 - Barat berbatasan dengan : Nggo Muli Br. Sembiring;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ataupun diterbitkan oleh orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat I sampai dengan Penggugat V;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa halangan apapun juga;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.278.900,00 (dua juta dua ratus tujuh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 79/PDT/2025/PT MDN., tanggal 6 Maret 2025;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2025;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Mei 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/PDT/2025/PT MDN., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Kbj., tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2025 dan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 5056 K/Pdt/2025



kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Mei 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yakni Surat Pengalihan Hak telah ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan yakni Sempat Malem Sitepu dan pihak yang menerima penyerahan yakni Sampit Sitepu dengan disaksikan oleh saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Kineppen, yang membuktikan bahwa penyerahan hak atas tanah objek perkara telah dilakukan sesuai dengan asas hukum adat yakni secara terang dan tunai, sehingga pengalihan hak atas tanah objek perkara adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan bukti P-3 telah menghilangkan hak warisan Rogalit Sitepu tidaklah dapat dibenarkan karena pada dasarnya dalam susunan masyarakat Batak Karo yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (Patrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan bukan ahli waris;

Bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka tepat *judex facti* berpendapat bahwa oleh karena tanah objek perkara telah diserahkan kepada alm. Sampit Sitepu sebelum alm. Sempat Malem Sitepu meninggal dunia, maka objek perkara bukanlah menjadi harta peninggalan dari almarhum Sempat Malem Sitepu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah tepat pertimbangan *judex facti* bahwa tanah objek perkara adalah tanah milik Sampit Sitepu yang diperoleh berdasarkan penyerahan oleh Sempat Malem Sitepu yaitu orang tua Sampit Sitepu dan Rogalit Sitepu, dengan demikian Para Penggugat telah membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat I, II dan III tidak dapat membuktikan bantahannya;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang



suatu kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BAHTIAR GINTING, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BAHTIAR GINTING**, 2. **DAHLENA Br GINTING**, 3. **NITA Br GINTING**, 4. **KEPALA DESA KINEPPEN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 5056 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 5056 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)